



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

26 במרץ 2024

1732

ט"ז באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 245) (העברת האחריות הביטוחית בתחום מכשירי שיקום וניידות מן המדינה לקופות החולים), התשפ"ד-2024 734

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 245) (העברת האחריות הביטוחית בתחום מכשירי שיקום וניידות מן המדינה לקופות החולים), התשפ"ד-2024

1. תיקון סעיף 86 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 86(א)(1), אחרי "הוראת סעיף קטן זה לא תחול על" יבוא "זכאות למכשירי שיקום וניידות המפורטים בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק), התשפ"ג-2022², ועל".
2. תחילתו של סעיף 86(א)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, ביום תחילתו של צו ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק), התשפ"ג-2022.

ד ב ר י ה ס ב ר

מכשירי שיקום וניידות, הקבועים בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וניתנים כיום על ידי משרד הבריאות, יועברו לסל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השנייה לחוק, כך שהאחריות לאספקתם תוטל על קופות החולים. תחילתו של הצו האמור ביום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024). יצוין כי חלק קטן ממכשירי השיקום והניידות יישארו באחריות משרד הבריאות.

עם כניסת הצו האמור לתוקף תכלול התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי את רוב מכשירי השיקום והניידות, ובאופן זה מכשירים אלה יהיו חלק מההחלטה של סעיף 86(א)(1), כלומר לא יהיו חלק מסל השיקום שלו זכאי נפגע עבודה לפי סעיף 86(א).

במסגרת החלטת הממשלה האמורה, וכדי לשמור על אופן מתן השירותים בהתאם לנהוג בעניינם של נפגעי העבודה עד עתה, הוחלט כי יתוקן סעיף 86(א)(1) לחוק הביטוח הלאומי, כך שההחלטה האמורה בסעיף זה לעניין שירותים הכלולים בתוספת השנייה לחוק לא תחול לעניין אספקת מכשירי שיקום וניידות לנפגעי תאונות עבודה, ולגביה תמשיך לחול ההסדרה הקיימת מתוקף ההסכם שנחתם בין המוסד לביטוח לאומי ובין קופות החולים מכוח סעיף 91 לחוק הביטוח הלאומי.

סעיף 2 מוצע לקבוע כי תחילתו של תיקון זה תהיה ביום תחילתו של צו ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק), התשפ"ג-2022, הקבוע ליום כ"ב באדר ב' התשפ"ד (1 באפריל 2024), כך שעם הכללתם של מכשירי השיקום והניידות בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מכוח הצו האמור, תחול עליהם במקביל הוראת תיקון זה.

סעיף 1 בהתאם להוראות סעיף 86(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), נפגע עבודה שהוא תושב, זכאי לריפוי, להחלמה, לשיקום רפואי ולשיקום מקצועי בהתאם להוראות אותו חוק. סעיף קטן (א)(1) של סעיף 86 האמור קובע כי זכאות זו אינה עומדת לגבי שירותי הבריאות הכלולים בסל הבריאות לפי התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), או בצו לפי סעיף 8(ז) לחוק האמור הנוגע לרשימת התרופות הכלולות בסל הבריאות.

שירותי הבריאות הניתנים במסגרת סל הבריאות המפורט בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ניתנים על ידי קופות החולים, זאת בשונה משירותים המפורטים בתוספת השלישית לחוק האמור, הניתנים על ידי המדינה.

שירותים רפואיים חסרי מסל הבריאות, וכן שירותים מסוימים הכלולים בסל הבריאות, מוענקים לנפגעי העבודה במסגרת הסכמים שעליהם חתם המוסד לביטוח לאומי עם קופות החולים, מכוח סעיף 91 לחוק הביטוח הלאומי.

ביום ז' בתשרי התשפ"ג (2 באוקטובר 2022) התקבלה החלטת ממשלה מספר 1885 לעניין העברת האחריות הביטוחית בתחום מכשירי שיקום וניידות, מהמדינה לקופות החולים, שמשמעותה כי מכשירי שיקום וניידות יינתנו במסגרת שירותי סל הבריאות המסופקים על ידי קופות החולים.

עקב החלטה זו הותקן צו ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק), התשפ"ג-2022 (ק"ת התשפ"ג, עמ' 94) (להלן – הצו), ולפיו שירותים של

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"ד, עמ' 528.

² ק"ת התשפ"ג, עמ' 94 ועמ' 1986; התשפ"ד, עמ' 902.